惠州大亚湾开发区管委会应急管理局政府信息公开

索引号：	1144130055730313XH/2021-00104	分类：	
发布机构：	惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局	成文日期：	2021-09-28
名称：	大亚湾开发区澳头街道妈庙村自建房“7·28”事故调查报告		
文号：		发布日期：	2021-10-13
主题词：			

大亚湾开发区澳头街道妈庙村自建房“7•28”事故调查报告

发布日期：2021-10-13 浏览次数：825

21年7月28日上午9时40分，大亚湾开发区澳头街道妈庙村一自建房发生一起事故，造成1人死亡，妾经济损失人民币96万元。

居《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)的有关规定,区管委会立即成立了大亚干发区澳头街道妈庙村自建房“7·28”事故调查组（以下简称“调查组”）。调查组由区安委办副壬、区安监分局副局长杜海斌任调查组组长，成员由区纪检监察机关、区群团工作部、区公安局、安监分局、区住建局、区人社局、澳头街道办等部门人员组成，并邀请相关专家参与。

查组严格按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，以及生产安全事故“四不放过”“科严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则组织调查。通过对事故现场勘查、调阅相关档案材询问笔录、事故原因分析、专家论证等多种方式进行调查，调查组现已查明事故发生经过和原，认定了事故性质，现将情况报告如下：

查认定，大亚湾开发区澳头街道妈庙村自建房“7·28”事故是**一起一般生产安全责任事故。**

事故基本情况

一）住宅楼基本情况

自建房为王冬枚所有，坐落于大亚湾澳头妈庙一村。

设单位（个人）：王冬枚；

设项目名称：住宅楼；

设位置：澳头妈庙一村；

设规模：总建筑面积小于等于340㎡；建筑占地面积：99㎡；

里手续情况：2018年2月12日,办理了《乡村建设规划许可证》，证号：乡字第441303201820119，2018年10月29日，办理了《不动产权证书》，证号：粤（2018）惠州市不动产权第4101463；2020年12月31日,办理了《开工通知书》，证号：惠湾澳建：20200187。

二）工程承包人

兴来，广东省阳春市人，包工头，身份证号码为441722197******635。2020年12月20日，屋主王冬与韦兴来签订《工程合同书》，由韦兴来以包工包料方式，负责自建房建设工程，因韦兴来相关质问题，未能通过街道办资料审核；2020年12月31日，韦兴来冒用黄正源相关资质证书和签名，屋主王冬枚签订《工程合同书》。合同主要内容：以包工包料的方式承包，按每平方米1200元的价计算，不包地基和装修、其他全包，总价约43万元；合同附安全协议书，约定所有施工安全由实际包人韦兴来负责。

三）死者基本信息

中文，男，1965年1月出生，四川省邻水县兴仁镇人，身份证号5130311*******77215,工种:扎铁

现场勘查情况

一）事故发生时间及地点

故发生时间为2021年7月28日9时40分左右，地点为大亚湾开发区澳头街道妈庙一村自建房西侧。

二）现场施工情况

事故自建房已完成三层主体结构建设，外围搭建有竹制脚手架，一、二层外围已砌砖，三楼楼顶面楼支设有模板，在三楼阳台处架设有一台单臂吊杆，一楼地面放置有施工使用的带肋钢筋。

三）竹制脚手架情况

见场勘查，该房屋四周搭设有落地式双排立杆竹脚手架，西侧竹脚手架立杆横向间距约0.70米，竹手架在屋面层位置临边间距处0.25-0.28米之间，脚手架上未铺设脚手板，脚手架外立面未挂设密目安全立网，脚手架与屋面之间间距过大、未采取挂设防坠落安全兜网或增设脚手板等安全措施。

事人发生坠落事故前在3层屋面西侧，距一楼地面约10.60米事发时，房屋施工进度处于主体阶段，施工第3层屋面。

五）坠落位置及坠落高度

落位置在一楼地面距房屋北侧外墙水平距离约3.50米、距西侧大门水平距离4.00米，旁边为落地式脚手架，脚手架内侧竖放有4根长约5.30米带肋钢筋；坠落高度为三楼屋面至一楼地面，高度为60米。

事故经过、应急救援和善后处置情况

一）事故发生的经过

21年7月28日上午9时左右，当事人包中文和同班钢筋工艾成志、陈国明3人到自建房现场，主要工是把一楼地面的钢筋运输至三楼屋面。起初，当事人包中文和陈国明尝试用单臂吊机将钢筋吊上3楼面，但在把四根钢筋吊上二楼后，包中文认为速度太慢，便放弃使用单臂吊机，决定采用人工接力式将钢筋传送至3楼屋面。随后，当事人包中文和艾成志商量确定，当事人包中文在三楼接钢筋，陈明在二楼传钢筋，艾成志在一楼递钢筋。

28日上午9时30分左右，当事人包中文上到三楼楼顶，陈国明站在二楼等艾成志从一楼传上钢筋。时35分左右，当事人包中文不慎从三楼屋面坠落到一楼地面，坠落高度约10.60米，其头部受伤大量血。9时40分左右，陈国明拨打了120，120到达现场抢救当事人包中文无效后宣布其死亡。

二）应急救援情况

21年7月28日10：26，澳头派出所报告：一工人在澳头妈庙大井面村小组一自建房(在建)工作过程坠亡，辖区派出所、法医已介入现场处置。区总值班室立即向区相关领导报告，相关领导高度重，立即指示调度区住建局、安监分局和澳头街道办等单位赶赴现场处置。

三）应急处置评估情况

平估，此次事故在大亚湾区内信息报送渠道通畅，信息流转及时，各部门反应迅速、响应及时、处有效。

四）事故的善后处置情况

前，善后处置工作已处理完毕。

五）事故造成的直接经济损失

故造成1人死亡，直接经济损失人民币96万元。

相关部门的监管情况

居惠州经济技术开发区澳头街道办事处（以下简称：澳头街道办）《中共惠州大亚湾经济技术开发奥头街道工作委员会、惠州大亚湾经济技术开发区澳头街道办事处职能配置、内设机构和人员编制定》（惠湾编〔2020〕14号）（七）城市管理办公室职能：“……根据职责权限承担街道、村（社）规划建设管理……等工作”和《澳头街道自建自住房建设监督管理实施方案》二、部门分工“城管理办公室：受理、审核《开工通知书》所需资料及核发《开工通知书》”的规定，澳头街道办城管理办公室是农村自建房的监督管理部门。

.）2020年12月20日，屋主王冬枚与韦兴来签订《工程合同书》，由韦兴来以包工包料方式，负责建房建设工程，因韦兴来相关资质问题，未能通过澳头街道办资料审核。2020年12月31日，韦兴冒用黄正源相关资质证书和签名，与屋主王冬枚签订《工程合同书》。屋主王冬枚提交了黄正源的《工程合同书》《工匠证》以及身份证的复印件等材料，通过了澳头街道办的资料审核，核发了《开通知书》。根据《澳头街道办事处开工申请、施工监管、竣工验收流程图》只要求提供复印件。

!）澳头街道办委托第三方监理单位广东顺德顺策工程管理有限公司（以下简称顺德工程公司），对头辖区的自建房开展了施工安全日常专项检查。顺德工程公司分别于4月2日、4月6日、5月6日、5月5日、6月8日、6月25日、7月12日、7月27日对该项目进行施工安全检查，顺德工程公司制作了8次巡查记录，发出4份《整改联系单》和1份《整改通知书》并向城市管理办公室报告了情况，期间未监理合同核查施工方的安全生产管理制度及组织机构和人员资格。

3）2021年7月12日，澳头街道办针对第三方检查发现的问题下发了《停工整改通知书》（隐患问：1.场地无围蔽；2.脚手架无扫地杆，无脚踏板，未进行有效拉结；3.脚手架外无挂安全网；4.起重斗违规使用单臂吊杆），要求屋主于2021年7月27日前完成整改。2021年7月27日，现场检查发现主未在期限内完成整改，澳头街道办未约谈施工负责人及自建房业主给予警告并要求立即整改，而下发了《停工整改通知书》（隐患问题：1.外脚手架局部缺失，且楼层未设临边防护，存在安全隐；2.现场违规使用小吊杆；3.物料占用街道；4.外脚手架未设扫地杆；5.现场电箱接线不规范，且外卡接地），要求于2021年7月30日前完成整改。

上：调查组认定**一是**澳头街道办制定的《澳头街道办事处开工申请、施工监管、竣工验收流程图》完善，没有制度规定避免业主造假材料通过审核的问题。**二是**澳头街道办督促顺德工程公司核查施承包人安全生产管理制度及组织机构和人员资格工作不力；**三是**澳头街道办相关人员履职不到位，21年7月12日下发的《停工整改通知书》逾期未整改未约谈施工负责人及自建房业主给予警告并要立即整改，而是再次下发《停工整改通知书》，要求于2021年7月30日前完成整改。

事故原因

一）直接原因

事人安全生产意识不足，在未落实个人防坠落措施的情况下，违章临边作业，因站立不稳，从三层落至地面受伤，经抢救无效死亡是本次事故的直接原因。

二）间接原因

工程承包人韦兴来，无相关建筑施工资质，冒用他人资质证书和签名承揽自建房建设工程；未建立全生产管理制度；未对当事人进行安全生产教育和培训；未为当事人提供符合国家标准或者行业标的劳动防护用品；未督促、检查自建房施工情况，及时发现和消除事故隐患。

业主王冬枚明知承包人韦兴来无相关建筑施工资质仍把自建房建设工程发包给韦兴来。

顺德工程公司现场巡查未按合同规定核查施工承包人安全生产管理制度及组织机构和人员资格。

澳头街道办对相关人员审查开工申请材料的真实性、合法性不到位，对发出的停工整改隐患问题未时闭环处理。

、事故的性质

调查组调查，认定该起事故是一起一般生产安全责任事故。

事故的责任认定和处理建议

一）不予追究责任的处理建议

韦文安全生产意识不足，在未落实个人防坠落措施的情况下，违章临边作业，对事故的发生负有直责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

二）责任单位和责任人员的处理建议

韦兴来，男，46岁，是王冬枚住宅楼工程建设承包人，无相关建筑施工资质，冒用他人资质证书和名承揽自建房建设工程；未建立安全生产管理制度；未对当事人进行安全生产教育和培训；未为当人提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；未督促、检查自建房施工情况，及时发现和消事故隐患。对事故的发生负有责任。建议由惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局程序对韦兴来存在的安全生产违法行为依法进行处理。

顺德工程公司现场巡查未按合同规定核查施工承包人安全生产管理制度及组织机构和人员资格，建由澳头街道办依据《大亚湾区澳头街道办自建自住房质量安全第三方监管项目监理合同》对该公司行处理。

王冬枚，事发自建房业主。明知承包人韦兴来无相关建筑施工资质仍把自建房建设工程发包给韦兴，对事故的发生负有责任，建议王冬枚承担死者的连带赔偿责任。

三）建议纪委监委进行问责人员

张宝松，男，1978年8月生，中共党员，澳头街道办事处城市管理办公室二级主任科员，2021年2调入城市管理办公室，全面负责城市管理办公室所有工作和业务。对发出的停工整改隐患问题未及时闭环处理，督促顺德工程公司履行监理义务工作不力。

东庆辉，男，1976年2月生，中共党员，澳头街道办事处党工委委员，分管澳头街道办事处城市管办公室。督促城市管理办公室的开工申请资料审核、隐患整改闭环工作不力和顺德工程公司履行监义务工作不力。

事故防范措施

一）工程承包方

是要设置施工现场安全防护设施，采取有效措施消除事故隐患。**二是**要对从业人员进行岗前教育培，提高其安全防范意识，严禁违章作业、冒险作业。**三是**要及时为从业人员提供符合国家标准或者业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。**四是**要加强日常安全巡，及时发现和制止工人违章作业的行为。

二）顺德工程公司

是要严格按照监理合同内容履行监理人的义务，特别是核查核查施工承包人安全生产管理制度及组几构和人员资格，**二是**对发现的隐患问题要进行跟踪并要求限期整改，未按要求落实整改措施的及句街道办上报情况。

三）澳头街道办

是要完善群众办理《开工通知书》的程序，严格审核申报材料，要核查业主提交的承包人资质和身证原件；**二是**要对第三方监理单位报过来的隐患问题要及时跟进，逾期未整改的要及时移交综合执人跟进处理；**三是**要建立第三方监理单位管理考核制度，加强对第三方履职情况的督促检查；**四是**加强自建自住房的安全生产宣传,提高全民建筑施工安全生产意识,特别是要引导居民提高自建自住房筑工程安全质量，选用有资质的施工队伍。

安委办发布，未经允许，不得转载)